

Nr. 85 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Stellvertreter des Führers. 5. Mai 1936

R 4901/3228/40, Bl. 334–336 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Eilt sehr!

Betr.: Konfessionelle Fragen des Volksschulwesens. Ihre Schreiben vom 17. Februar 1936 – III a 2550-Bö.² und vom 2. März 1936 – III d 2195-599-36³.

Im Anschluß an mein Schreiben an Reichsleiter Parteigenossen Bormann vom 26. 2. 1936⁴ darf ich auf Ihr weiteres Schreiben vom 2. 3. 1936, betreffend den Lehrer H[...] aus Uelzen, folgendes bemerken:

Wie ich bereits andeutete, hat mich die Frage der Neuordnung der deutschen Volksschule in ihrem Verhältnis zu den Bekenntnissen seit längerem beschäftigt. Ihre wiederholten Hinweise auf Einzelfälle haben im Zusammenhang hiermit besondere Beachtung gefunden und sind dem Bestreben begegnet, die auf diesem Gebiete vorhandenen Schwierigkeiten schon jetzt nach Möglichkeit auszugleichen. Wenn den entstandenen Unzuträglichkeiten gleichwohl nicht in jeder Hinsicht abgeholfen werden konnte, so ist das auf die noch geltende *gesetzliche* Regelung zurückzuführen, nach der die nachgeordneten Verwaltungen verfahren müssen, so lange sie nicht durch eine vom Führer und Reichskanzler angeordnete Neuregelung beseitigt ist.

Die bisherige Regelung baut die Deutsche Volksschule auf *christlicher* Grundlage auf und zwar vorwiegend in der Form der Bekenntnisschule, in einzelnen Landesteilen in der Form der christlichen Gemeinschaftsschule. Dabei kommt es nach den einschlägigen Gesetzesbestimmungen nicht allein darauf an, daß Religionsunterricht der einzelnen Bekenntnisse erteilt wird, sondern vor allem darauf, daß zwischen dem Religionsbekenntnis des Lehrers und der Schüler *Übereinstimmung* besteht. Wegen der Einzelheiten nehme ich auf das anliegende Gutachten Bezug, das die Rechtslage in Preußen zutreffend wiedergibt⁵. Ich füge auch zwei mir von der Bayerischen Unterrichtsverwaltung

¹ Gefertigt durch ORR Galandi in Verfolg einer Unterredung bei StS Zschintzsch am 25. 3. 1936, in der u. a. die Frage der Verwendung von aus der Kirche ausgetretenen Volksschullehrern berührt und beschlossen worden war, den StdF mit Blick auf seine div. Anfragen „in einem kurzen Schreiben auf die in Preußen und auch in anderen Ländern bestehenden gesetzlichen Bindungen hinzuweisen“, ihm das im RErzM erstellte Gutachten über die Rechtslage in Preußen (u. Anm. 5) sowie entspr. Unterlagen zu anderen Ländern zu übermitteln und ferner „zum Ausdruck zu bringen, daß es zur Änderung der Rechtslage gesetzgeberischer Maßnahmen bedürfe, deren Vorbereitung in Angriff genommen werde“. R 4901/3228/40, Bl. 334.

² Ebd. Bl. 320. Mit diesem Schreiben hatte RL Bormann an seine schriftl. Anfrage vom 12. 12. 1935 (ebd. Bl. 298 f.) erinnert, in welcher er den geltenden Rechtszustand in Preußen, wonach die Zugehörigkeit zum kath. oder evang. Bekenntnis zwingende Voraussetzung einer Anstellung zum Volksschullehrer war, als „untragbar“ bezeichnet und mit Verweis auf den von der NSDAP „wiederholt für alle deutschen Volksgenossen verkündete[n] Grundsatz der Gewissens- und Glaubensfreiheit“ gefragt hatte, ob seitens des RErzM eine Änderung dieser Gesetzeslage beabsichtigt und „auch die sonstigen Maßnahmen erwartet werden können, durch die der Lehrerstand in Preußen auch in Ansehung des Glaubens und der Religion den übrigen deutschen Volksgenossen gleichgestellt wird“.

³ Nicht ermittelt; betraf den unten genannten Einzelfall.

⁴ R 4901/3228/40, Bl. 321: Anregung Rusts auf mündl. Erörterung des Problems mit Bormann, er glaube „die der Parteauffassung entsprechende Lösung gefunden zu haben“. Die Unterredung war wegen Erkrankung Bormanns nicht zustandegekommen.

⁵ Gutachten des ORR Galandi vom 18. 2. 1936: „Die Verwendung bekenntnisloser Lehrpersonen im preußischen Volksschuldienst“; ebd. Bl. 304–319. Die konfess. Ausrichtung des Schulwesens beruhte unverändert auf dem preuß. Gesetz, betr. den Unterhalt der öffentl. Volksschulen (Volksschulunterhaltungsg) vom 28. 7. 1906 (PrGS S. 335), 4. Abschn. §§ 33ff.

erstattete Berichte in Abschrift bei, die sich mit den entspr[echenden] rechtlichen Verhältnissen in Bayern befassen⁶.

Wie ich hervorheben möchte, handelt es sich hierbei um Rechtsvorschriften, die für den gegenwärtig noch vorhandenen Aufbau des Volksschulwesens entscheidend sind und die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche nicht zur Bewertung des einzelnen Lehrers, sondern wegen der Eigenart der *Schulorganisation* als Erfordernis aufstellen.

Daß der allgemeine Grundsatz der persönlichen Gewissensfreiheit, wie er sich aus Ihrem Erlaß vom 13. 10. 1933 ergibt⁷, diese organisatorisch bedingten Vorschriften stillschweigend beseitigt hat, ohne daß es einer ausdrücklichen Anordnung hierüber bedarf, kann nicht angenommen werden. Ich glaube vielmehr, daß diese Vorschriften, mögen sie sich auf die Fragen der konfessionellen Schulform oder auf die Frage der Zugehörigkeit der Lehrer zu einer christlichen Kirche beziehen, *nur durch Gesetz* geändert werden können.

Der Weg des Gesetzes erscheint mir insbesondere auch deshalb notwendig, weil auf diesem weltanschaulich schwierigen Gebiet, wie es die Kämpfe um die Gemeinschaftsschule in Bayern zeigen, die Nichtbeachtung bis dahin maßgebender Rechtsvorschriften leicht geeignet ist, Unruhe und Spaltung sowie Unsicherheit über die Absichten der nationalsozialistischen Regierung in die Bevölkerung zu tragen⁸.

Die Inangriffnahme einer gesetzlichen Neuordnung halte ich mit Ihnen für dringend geboten. Nur zur Vorbereitung dieser Neuordnung habe ich auch die von Ihnen beanstandete, bei der Bedeutung der Angelegenheit unerläßliche statistische Erhebung über die Bekenntniszugehörigkeit der Volksschullehrkräfte anstellen lassen⁹.

Bevor gesetzgeberische Maßnahmen auf diesem Gebiet durchgeführt werden, wird freilich geklärt werden müssen, ob und inwieweit bei dem Neuaufbau der deutschen Volksschule die Konkordate und Kirchenverträge der erstrebten Lösung hindernd im Wege stehen. Im Hinblick auf die erhebliche außenpolitische Bedeutung dieser Frage halte ich es für notwendig, sie besonders sorgfältig zu behandeln. Nachdem der päpstliche Nuntius¹⁰ entsprechend der Ankündigung in der Note des Kardinalstaatssekretärs vom 5. 1. 1936¹¹ wegen der bayerischen Maßnahmen zur Einführung der Gemeinschaftsschule diplomatische Verhandlungen über die Auslegung des Reichskonkordats beantragt hat¹², wird zu prüfen sein, ob und in welchem Umfange diese Frage mit dem Heiligen Stuhl zu erörtern ist. Auch mit Rücksicht hierauf wäre mir entsprechend meiner Anregung vom 26. 2. 1936 eine weitere Besprechung der Angelegenheit erwünscht¹³.

⁶ Nicht bei den Akten.

⁷ Zit. in Dok. Nr. 66 Anm. 6.

⁸ Hierzu zahlreiche Nachweise bei: H. WITETSCHEK (Bearb.), Die kirchl. Lage in Bayern nach den Regierungspräsidentenberichten 1933–1945, I: RegBez. Oberbayern, II: RegBez. Ober- und Mittelfranken, Mainz 1966, 1967; AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEN, Nrr. 272, 304/II, 306, 310f., 313f., 318 Ziff. I, 319. Vgl. auch den SD-Monatsbericht vom Juni 1936: „Der Kampf der katholischen Kirche um die Bekenntnisschule im Spiegel von Presse und Schrifttum“, in: BOBERACH, Berichte des SD, Nr. 8. Allgemein zu Methodik und Verlauf der Auseinandersetzung: EILERS S. 85–92; ERLINGHAGEN S. 69–84.

⁹ Im Schreiben vom 17. 2. 1936 (o. Anm. 2) hatte Bormann kritisiert, „daß Sie gegenwärtig durch eine Umfrage feststellen, wieviele der an öffentlichen Volksschulen angestellten oder beschäftigten Lehrer und Lehrerinnen, Schulleiter, Schulamtsbewerber, Hilfslehrer, usw. aus den christlichen Religionsgemeinschaften ausgeschieden sind oder ihnen nicht angehören“. Diese Erhebung habe in der Erziehschaft „ziemlich starke Erregung“ ausgelöst. – Zu den ersten Überlegungen im RErzM für ein „Reichsschulgesetz“ s. R 4901/3304/1, Bl. 1ff. Am 24. 4. 1936 lag Rust Entwurf eines Schreiben an Hitler zur Unterschrift vor, mit dem ein Termin zum Vortrag der Grundgedanken dieses Gesetzes erbeten werden sollte; jedoch unterblieb die Absendung. Am 27. 4. regte RKIM Kerrl gegenüber StS Zschintzsch eine Besprechung zwischen ihm, Rust und Heß in dieser Sache an; ebd. Bl. 4–6; R 21/203, Bl. 6; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 83.

¹⁰ Cesare Orsenigo.

¹¹ Note des Kardinalstaatssekretärs Pacelli an den dt. Botschafter beim Hl. Stuhl v. Bergen: ALBRECHT, Notenwechsel I, Nr. 71.

¹² Diese waren am 22. 1. 1936 zwischen Orsenigo und dem RKIM aufgenommen worden, kamen aber über Präliminarien nicht hinaus und blieben auch ohne Einfluß auf den von der NSDAP in den Ländern vorangetriebenen Schulkampf; s. ALBRECHT, Notenwechsel I, Nrr. 76, 93.

¹³ Reaktion des StdF nicht ersichtlich. Am 22. 6. 1936 präsentierte MD Bojunga, Amtschef E (Erziehung) im RErzM, den vorläuf. Entwurf eines „Gesetzes über die einheitliche Gestaltung der dt. Volksschule“, später „... des dt. Schulwesens“; R 4901/3304/1, Bl. 8, 38–46; R5101/23571, Bl. 133ff. Er wurde dann ersetzt durch den von Bormann im Benehmen mit dem RErzM aufgestellten,

[...] ¹⁴

R[ust] 3/5

inhaltl. weitgehend analogen Entwurf eines „Gesetzes zur Gewährleistung der Gewissensfreiheit an den dt. Schulen“, der in einer ersten Fassung am 10. 10. 1936 formuliert war und Anfang Nov. 1936 dem RKiM zur Stellungnahme zuging; ebd. Bl. 69–71. Fortgang s. Dok. Nr. 168.

¹⁴ Abschrift an den RKiM.

Zitierhinweis

Nr. 85 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Stellvertreter des Führers. 5. Mai 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d085>